

1500147-16.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... IV, trazia consigo, para fins de tráfico, 03 porções de "CANNANIS SATIVA L.", pesando no total aproximadamente 6,06 g, bem como tinha em depósito, , para fins de tráfico, 140 porções de "CANNANIS SATIVA L.", pesando no total aproximadamente 272,89 g sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Notificado (fl. 100), com apresentação de defesa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500147-16.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500147-16.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090475/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17128535 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

801/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2090475 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 801/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE DOS PRAZERES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

LUCAS HENRIQUE DOS PRAZERES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo constou da denúncia, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 11h35min, na Rua Paulo Sérgio Roland, nº 684, Parque Nossa Senhora das Dores IV, trazia consigo, para fins de tráfico, 03 porções de "CANNANIS SATIVA L.", pesando no total aproximadamente 6,06 g, bem como tinha em depósito, , para fins de tráfico, 140 porções de "CANNANIS SATIVA L.", pesando no total aproximadamente 272,89 g sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Notificado (fl. 100), com apresentação de defesa preliminar às fls. 111/112, sendo recebida a denúncia (fls. 114/115).

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pleiteou a nulidade das diligências, com a consequente absolvição, ou, subsidiariamente, fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.
Fundamento e decido.

As preliminares invocadas pela Defensoria Pública devem ser reconhecidas.

Curvo-me ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a guarda municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição Federal, não pode exercer atribuições das polícias civis e militares, devendo se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município.

De fato, conforme constou do recente julgado do REsp 1.977.119, a hipótese do artigo 301 do CPP, que permite a qualquer pessoa do povo efetuar uma prisão em flagrante, não permite aos Guardas a realização da busca pessoal.

E, ainda que se entenda pela possibilidade de os Guardas realizarem a busca pessoal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que me vejo obrigado a acatar, "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

E prossegue a C. Corte responsável pela uniformização da lei federal no País: "o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial" (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0)).

No caso dos autos, os guardas municipais apenas mencionaram que o réu demonstrou "nervosismo". Indagado, o Guarda Sidnei Paulino da Rosa disse que tem "17 anos" de exercício e, "embora não seja psicólogo", já "consegue ver no rosto do abordado" se ele fica na dúvida se quer correr ou não.

Como se verifica, portanto, referido depoimento amolda-se à figura, repelida pelo STJ, de busca fundada unicamente em "tirocínio" do agente, de modo que os atos processuais devem ser anulados, com a consequente absolvição do réu.

E, não obstante eventual entendimento pessoal deste magistrado em sentido diverso, a uniformidade da jurisprudência dos tribunais é importante para assegurar os princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica. Portanto, não deve limitar-se somente ao processo civil.

Como destaca Franklyn Roger Alves Silva, "o Judiciário brasileiro parece não querer amadurecer a ponto de compreender que o processo não é o espaço adequado para o

lançamento de posições pessoais despidas de qualquer embasamento e observância aos precedentes existentes no ordenamento jurídico”, concluindo que “o volume excessivo de demandas aforadas perante o STJ e o STF deriva da ausência de conscientização do primeiro e segundo graus de jurisdição da necessidade de se preservar a uniformidade de entendimentos, e a existência de um mecanismo capaz de buscar a estabilidade e o respeito à jurisprudência e o respeito à jurisprudência é uma saída imediata” (Os Efeitos do Novo Código de Processo Civil no Direito Processual Penal: Um Feixe de Luz Para o Caminho da Sofisticação ou a Permanência na Escuridão? Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 423, ano 112, p. 38-78, jan-jun 2016, p. 72).

Prosseguindo, a rejeição da prova derivada assenta-se na doutrina americana dos frutos da árvore venenosa (fruits of the poisonous tree).

O C. Supremo Tribunal Federal, em alguns julgados, aplicou essa teoria, declarando a nulidade de todos os atos praticados no processo, desde a denúncia (HC 74.116/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.3.1997; HC 69.912/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 25.3.1994; HC 72.588/PB, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 4.8.2000).

De outro lado, a doutrina dos frutos da árvore venenosa tem sido objeto de mitigação porque seu alargamento teria o condão de produzir um quadro de impunidade, tendo em vista que, em alguns casos, toda a persecução penal restará obstada pelo simples fato de que o conhecimento inicial da infração se deu por meios ilícitos.

Assim, nem sempre a existência de prova ilícita determinará a contaminação imediata de todas as outras constantes do processo, devendo ser verificada, no caso concreto, a configuração da derivação por ilicitude, podendo ocorrer as provas autônomas (independent source) e as descobertas inevitáveis (inevitable discovery), conforme teoria construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984).

No caso concreto, porém, a confissão não pode levar à condenação, justamente porque só foi efetuada por conta da abordagem, tida por ilegal, não constituindo prova autônoma (independent source) nem descoberta inevitável (inevitable discovery), pois os Guardas não chegariam ao entorpecente encontrado no quadro de luz sem a prévia abordagem e admissão do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER LUCAS HENRIQUE DOS PRAZERES, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi dirigida, o que faço nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas e comunicações de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 22 de setembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA